

2021년도 특정감사

특정감사 결과보고서

- 외부강의등 위반 점검 -

2021. 12.

 한국산업기술평가관리원
Korea Evaluation Institute of Industrial Technology

감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 감사중점사항	1
3. 감사기간 및 인원	2
4. 감사실시 과정	2
II. 감사결과	4
1. 총평	4
2. 지적사항 총괄	4
3. 지적사항 요약	4
III. 지적사항에 대한 처분요구	6
1. 처분요구사항 일람표	6
2. 현지조치사항 일람표	6
첨부. 감사결과 처분요구서	7

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

국민권익위원회(이하 ‘권익위’라 한다.)는 공직사회의 기강 확립을 위해 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 ‘청탁금지법’이라 한다.)을 2016. 9. 28. 에 제정하여 시행하고 있으며, 한국산업기술평가관리원(이하 ‘평가관리원’이라 한다.)은 청탁금지법과 「공직자 행동강령 운영지침」 등을 반영한 「임직원 행동강령」을 제정하여 시행하고 있다.

본 감사를 통해 2020. 5. 27.에 개정된 청탁금지법에서 명시한 외부강의등에 대한 신고기한 준수 여부와 함께 「임직원 행동강령」에서 규정하고 있는 외부강의 횟수 및 사례금 초과 여부, 출장비 지급 여부를 점검하여 평가관리원의 공직기강 확립 및 투명한 예산 집행에 기여하고자 한다.

2. 감사대상 및 감사중점사항

이번 감사에서는 2020. 7. 1.부터 2021. 8. 30.까지 임직원의 외부강의 등에 대하여 횟수 및 사례금 초과 여부, 외부강의 일 출장비 지급 여부를 점검하였으며 외부강의등의 허가 및 신고 부분은 2020. 5. 27. 청탁금지법 개정 내용에 따른 신고기한(10일 이내) 준수 여부를 중점적으로 점검하였다.

3. 감사기간 및 인원

실지감사에 앞서 권익위 청탁금지법 위반 사례, 타 기관의 유사 감사사례 등의 자료를 수집·분석하여 감사 착안사항을 도출하고 2021. 10. 12.부터 같은 해 10. 15.(4일간)까지 3명의 내부 감사인을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

감사결과는 내·외부감사인 검토과정을 거쳐 2021년 12월 일 상임 감사가 감사결과를 최종 확정하였다.

4. 감사실시 과정

이번 감사에서는 외부강의등 전반에 대한 점검을 위하여 다음의 절차를 취하였다.

가. 착안사항 발굴 회의

감사 착안사항의 확보를 위하여 2021년 10월 7일 착안사항 발굴 등을 위한 사전준비협의를 실시하여 감사 중점사항 도출 및 담당자 배정, 감사기간 등 범위설정, 감사인 제척·회피 자가진단 등을 실시하였다.

나. 실지감사

착안사항 발굴 회의를 거쳐 2021. 10. 12.부터 같은 해 10. 15.까지 4일간 감사인원 3명을 투입하여 감사 중점사항에 기반하여 실지감사를 실시하였다.

다. 윤리자가진단 및 제3자 검증 시행

감사 종료 후, 감사인은 윤리 자가진단을 실시하였으며, 감사에 참여하지 않은 감사인(제3자)이 피감인에게 접촉하여 감사활동 중 감사인의 비위행위 등 윤리준수 적절성을 검토 후 제3자 검증의견서를 작성하는 등 개별감사에 대한 감사인의 객관성 및 윤리기준을 강화코자 노력하였다.

라. 감사실무위원회

감사결과를 보다 합리적이고 공정하게 처리하기 위하여 청렴윤리 TF팀장을 위원장으로 하여 감사반 전원, 감사부서 직원이 참석하여 감사처분요구서 초안에 대한 검토를 진행하였다.

마. 심리 및 감사심의위원회

감사보고서에 대한 특임감사인의 점검과 함께 심리실 의견을 바탕으로 감사보고서의 품질을 높이고자 노력하였으며, 감사심의위원회를 개최하여 처분요구(안)에 대한 내·외부감사인 검토를 실시하였다.

II. 감사결과

1. 총평

평가관리원 임직원의 외부강의등에 대한 자체 점검을 통해 청탁금지법과 임직원행동강령 준수 등 공직기강 확립 및 건전한 공직풍토 조성

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 천원)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 경고 (인원)	주의 (인원)	개선 (건)	권고	통보	현지 시정 (금액)	모범 사례 (인원)
총 건수 (건)	신분상 조치인원 (명)	재정상 조치금액 (천원)			소계 (건)	추징	감액	기타 (건)							
2	6	842	-	-	-	-	-	-	-	1 (6)	-	-	-	1 (842)	-

3. 지적사항 요약

1) 외부강의등의 신고사항 신고 지연

「임직원 행동강령」 제36조의 제2항을 위반하여 외부강의등의 신고를 지연한 관련자에게 임직원행동강령 숙지 및 재발방지를 위하여 주의
를 촉구가 필요하다.(주의)

2) 외부강의등의 해당일에 출장여비 지급

「임직원 행동강령」 제36조의3을 위반하여 외부강의등의 해당일의 출장비와 외부강의등을 위한 출장비 총 841,600원(총 19건)에 대하여 회수 조치를 완료하였다.(현지시정)

【모범사례 : 없음】

III. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처분 요구일	조치 기한일	처리부서
외부강의등의 신고사항 신고 지연	1	○ 「임직원 행동강령」을 위반하여 외부강의등의 신고를 지연한 관련자에게 임직원행동강령 숙지 및 재발방지를 위하여 주의 촉구 필요	주의 (6명)	2021.12	-	○○○○○○○ ○○○, ●●●●●●, ■●●●●■, □□□□□□, ■□□□□□ ■□

2. 현지조치사항 일람표

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처리부서
외부강의등의 해당일에 출장여비 지급	1	○ 「임직원 행동강령」 제36조의3을 위반하여 외부강의등의 해당일의 출장비와 외부강의등을 위한 출장비 총 841,600원(총 19건) 회수 조치	현지시정	□□□□□, □●□●□, ■■□□□□, ●□●□●□●□, ○○○○○○, ○○○□□□□, □□□□□, ●●●●●□□□

[첨부] 감사결과 처분요구(안)

일련번호	1	감사자	○○○	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	6	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□□□□(○○○○○○○○○ ○), □□□□□□□(△△△△△, ○○○○○), ○○○○(○○○○□□, ○○○○○△△)	처분요구일	2021.12.	회신 기한일	-

주 의

제 목 외부강의등의 신고 지연

조 치 부 서 □□□□○○○○○○○○(■○■□■□■□■□)

■□■□■(○○○○○, ○■□■□)

△○○○○(△△△△○○, ○○○○○△△)

내 용

1. 업무 개요

평가관리원 임직원은 외부로부터 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 강의·강연·기고 등(이하 ‘외부강의등’이라 한다.)을 할 때에는, 「임직원 행동강령」 제36조에 의거 요청

자의 공문에 의거하여 사전에 소속부서장의 허가를 받아야 한다.

이때 해당 임직원의 소속부서장은 직무관련성 및 업무 형편 등을 엄격히 확인한 후 직무수행에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 외부강의등을 허가하여야 한다.

2. 외부강의등의 신고 지연

가. 관련 법령 및 판단기준

평가관리원 임직원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 「임직원 행동강령」 제36조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 제2항에 의거하여, 외부강의등의 요청 명세 등을 그 외부강의등을 마친날부터 10일 이내에 신고하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

본 감사에서 평가관리원 임직원의 2020. 7. 1.부터 2021. 8. 30.까지 외부강의등 신고내역을 점검한 결과, [표 1]과 같이 총 6명이 「임직원 행동강령」 제36조 제2항을 위반하여 외부강의등에 대한 신고를 지연한 것으로 조사되었다.

이에신고 지연 사유를 확인한 결과 관련자 착오에 인한 단순지연으로 확인되어, 규정 인지 필요성 제고 및 재발방지를 위하여 관련자에 대한 주의 조치가 필요하다.

[표 1] 외부강의등의 신고 지연 현황

순번	성명	직급	소속부서	외부강의일	신고일	지연일
1	□□□	□□	●●●●●●●●●●●●	2020-11-11	2020-11-24	13
2	●□□	□□	●●●●●●●●●●●●	2021-06-30	2021-08-05	36
3	●●△	□□	●●●●●●	2021-05-13	2021-11-04 ¹⁾	174
4	△△●	□□	●□●●●●	2020-12-07	2020-12-28	19
5	□△△	□□	●●●●●●○	2021-06-06	2021-06-22	16
6	△□△	□□	●●●●●●○○	2020-10-06	2020-10-21	15

조치할 사항

「임직원 행동강령」을 위반하여 외부강의등의 신고를 지연한 관련자에게 임직원행동강령 숙지 및 재발방지를 위하여 주의를 촉구합니다.

(주의)

[관련자]	●●●●●●●●●●●●	□□	□□□
[관련자]	●●●●●●●●●●●●	□□	●□□
[관련자]	●●●●●●	□□	●●△
[관련자]	●□●●●●	□□	△△●
[관련자]	●●●●●●○	□□	□△△
[관련자]	●●●●●●○○	□□	□△△

1) '외부강의 허가 및 신고 시스템'에 등록('21. 5.11)은 하였으나, 결재문서 미상신

일련번호	2	감사자	○○○ □□□ ■□■	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	841,600원
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○(□□□□□), △△△△△○○○(■□□□□), △△○○○(■□□□□■), △△△○○(■□■□□□□□), ○○○○△(○○○○□△, ○○○○□△, ○○○□△, ○○○○○□△)	처분요구일	2021.12	회신 기한일	-

현 지 시 정

제 목 외부강의등의 해당일에 출장비 지급

조 치 부 서 ○○○○○(□□□□□)
△△△△△○○○(■□□□□)
△△○○○(■□□□□■)
△△△○○(■□■□□□□□)
○○○○△(○○○○□△, ○○○○○□△, ○○○□△,
○○○○○□△)

내 용

1. 업무 개요

평가관리원 임직원은 외부로부터 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 강의·강연·기고 등(이하 ‘외부강의등’이라 한다.)을 할 때에는, 「임직원 행동강령」 제36조에 의거 요청자의 공문에 의거하여 사전에 소속부서장의 허가를 받아야 한다.

이때 해당 임직원의 소속부서장은 직무관련성 및 업무 형편 등을 엄격히 확인한 후 직무수행에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 외부강의등을 허가하여야 한다.

2. 외부강의등의 해당일에 출장비 지급

가. 관련 법령 및 판단기준

평가관리원의 임직원은 「임직원 행동강령」 제36조의3에 의거 외부강의등과 관련하여 근무시간 중에 자리를 비워야 하는 경우에는 출장·휴가 등의 신청허가를 득하여야 하며, 요청기관으로부터 대가를 받은 경우 해당 외부강의등을 위한 출장여비는 지급하지 아니한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

본 감사에서 평가관리원 임직원의 2020. 7. 1.부터 2021. 8. 30.까지 외부강의등 신고내역을 점검한 결과, [표 2]과 같이 총 14명이 「임직원 행동강령」 제36조의3을 위반하여 외부강의등의 해당일의 출장비와 외부강의등을 위한 출장비(외부강의 전날의 숙박비 등) 총 841,600원

(총 19건)을 지급 받은 사실을 확인하였다.

이에 관련자를 대상으로 해당 출장비에 대하여 회수 조치를 완료하였다.(현지시정)

[표 2] 외부강의등 해당일 출장비 지급 현황

순번	성명	소속	직급	외부강의일	회수대상액(원)
1	○○○○	□□□□□	□□	2021-06-21	94,600
2	○□□	■□□□□	□□	2021-08-12	20,000
3	□○○	■□□□□■	□□	2021-06-25	57,100
4	□○□	■□□□□■	□□	2021-06-25	110,700
5	○□○	■□■□□□□□	□□	2021-06-28	84,400
6	△○○	■□■□□□□□	□□	2020-07-30	20,000
7	◎△□	○○○○□△	□□	2021-06-30	66,900
8	□◎△	○○○○○□△	□□	2021-06-02	10,000
				2021-03-15	10,000
9	□△■	○○○□△	□□	2020-11-18	37,000
10	△◎■	○○○□△	□□	2020-11-06	20,000
11	■■◎	○○○□△	□□	2020-11-05	20,000
12	■◎◎	○○○□△	□□	2020-09-11	59,300
13	◎◎■	○○○□△	□□	2020-07-09	37,000
14	■■■	○○○○○□△	□□	2021-08-19	40,000
				2021-07-13	124,600
				2021-06-16	10,000
				2021-04-28	10,000
				2020-12-16	10,000
합 계					841,600